

Institutions et vie politique de la Vème République

Sites juridiques: *légifrance, site du conseil constitutionnel, sites des deux assemblées, site du gouvernement, site de l'Élysée.*

4 livres:

Ardant et Mathieu *institution politique et droit constitutionnel* (LGDJ)

Debbasch Roland *droit constitutionnel* Nexis lexis

Favoureur et autres *droit constitutionnel* Dalloz

Gicquel *droit constitutionnel et institution politique*

Introduire le droit public.

Présentations des grands principes du droit constitutionnel.

Montrer que le droit constitutionnel entretient des liens avec tous les domaines du droit.

Plan du cours:

1er semestre:

Chapitres:

- 1) L'esprit de la Vème République
- 2) Les institutions de la Vème République
- 3) La pratique de la Vème République

Différents présidents de la Vème république:

-Charles de Gaulle 1958-1969

-Pompidou 1969-1974

-Valérie Giscard d'Estaing 1974-1981

-François Mitterrand 1981-1995

-Jacques Chirac 1995-2007

-Nicolas Sarkozy 2007-2012

-François Hollande 2012-2017

-Emmanuel Macron 2017-2027

Introduction:

Droit constitutionnel est la branche essentielle du droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Etat, ainsi que l'élaboration, la mise en œuvre et l'évolution de la Constitution. L'Etat c'est la personne morale de droit public la plus importante, l'institution par excellence. Il n'y a pas de société humaine qui puisse être organisée sans Etat. Si l'état disparaît tout la société s'effondre. Tout état a nécessairement une constitution. Souvent cette constitution est écrite (France) mais elle peut ne pas être écrite (R.U).

DDHC est plus fondamentale que la constitution. Le texte le plus important de notre droit est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Acte fondateur du droit constitutionnel Français moderne, c'est du droit positif (tjrs en vigueur).

France il y a 51 ans on a considéré que la déclaration de 1789 était redevenue un texte de droit positif. Déclaration de 1789 n'a pas été changée contrairement à la Constitution. Constitution a été changée 24 fois cependant le socle reste le même (même si les articles changent).

La Constitution de 1958 dit que parmi les textes fondamentaux il y a la déclaration de 1789.

Le 16 juillet 1971 le conseil constitutionnel a proclamé « puisque le préambule parle de la DDHC, celle-ci est applicable dans toutes ses dispositions ».

Le conseil Constitutionnel a pour rôle de dire si les lois votées du parlement sont conformes à la constitution et à DDHC. La Constitution est l'acte juridique le plus haut/élevé dans la hiérarchie des normes.

Notion de démocratie/Etat de droit: l'état ne fonctionne pas pour le bon vouloir des gouvernements il reconnaît les droits fondamentaux des individus et doit les respecter.

Régimes politiques:

1. AV 1789 Monarchie absolue de droit divin
2. 1789 Monarchie constitutionnel
3. 21 sep 1792 1ère République
4. 9 nov 1799 Consulat
5. 1804 1er Empire
6. 1814 Restauration (monarchie constitutionnelle)
7. 1830 Famille D'Orléans (monarchie constitutionnelle)
8. 1848 2ème République
9. 1851 Second Empire
10. 1875 3ème République
11. 1946 4ème République
12. 1971 5ème République

Il est important qu'une constitution puisse être révisée dans les années, pour s'adapter à la société actuel. En 2008 Sarkozy fait changer la Constitution, elle est révisée et réécrite. Hollande a essayé 4 fois de changer la constitution sans succès. Macron se heurte au même problème. Les deux derniers présidents n'ont pas assez de voix. Sous la 5ème Rep il faut le vote de 60% des députés et sénateurs. Il y a 2 manières pour réviser la constitution.

-Il lui faut 555 voix pour changer la constitution or le président Macron a environ 300 Députés/ Sénateurs.

-Il faut faire un référendum avec 55% des voix.

Démission du Général de Gaulle est dû à un référendum.

Dernier référendum en France 29 mai 2005, il a été perdu.

Quelles sont les notions fondamentales de la constitution?

Quelles sont les conditions pour que l'état existe? Il faut un territoire, une population, souveraineté (pouvoir politique).

Droit constitutionnel doit trancher la forme de l'Etat? Savoir si l'on va faire un état unitaire ou fédéral.

Unitaire (un est indivisible, comme la France)

Fédéral (le grand état dirige par le président + états fédérés (qui ont une part de la souveraineté) comme l'EUA).

En France on dit que la peine de mort est abolie depuis 1981, pour tout le territoire. Aux Etats-Unis la peine de mort est décidée au niveau de chaque État.

Quelles sont les modalités de révisions de la Constitution?

Quelles interprétations possibles de la Constitution? En France depuis 1958 le conseil constitutionnel est chargé d'interpréter la Constitution.

A qui est le pouvoir et comment peut-il être exercé? Séparations des pouvoirs. En théorie l'exécutif ne peut gouverner qu'avec une majorité au Parlement, et ça a presque toujours été le cas sous la 5ème République. Tous les présidents ont tous eu une majorité. Sur les 64 ans de la 5ème République, il y a 55 ans de majorité très nette. La première cohabitation dure de 1986-88. Puis de 1993-95 pour la deuxième. De 1997-2002 pour la dernière.

Les deux textes fondamentaux sont l'ADHC et la Constitution de 1958. Principale révision de la constitution est celle de 1962 qui instaure le fait que le président est élu au suffrage universel direct.

Chapitre 1: L'esprit de la 5ème République

C'est la tonalité que l'auteur de la constitution a voulu donner à son texte (Constitution). La volonté du renouveau politique portée par le Général de Gaulle. Il a porté la résistance pendant 4 ans il a aussi été premier ministre (président du conseil) pendant 1 an et demi de l'été 1944-1946. Il démissionne en janvier 1946 car il n'est pas d'accord sur la manière dont est fondée la 4ème République. Juin 1958 que le

deuxième président de la République annonce au français que la situation est extrêmement grave et qu'il a fait appel au plus illustre des français. De Gaulle pose ses conditions. Je ne reviendrais au pouvoir que s'il y a une possibilité de changer la République et de faire une nouvelle constitution (il va falloir que de Gaulle soit nommé/investie premier ministre ainsi qu'on lui donne le droit constituant (droit de changer une constitution)). . Il dit « La nouvelle constitution devra procéder de la nécessité d'assurer aux pouvoirs publics l'efficacité, la stabilité et la responsabilité dont il manquait sous la IIIème et IVème République ». (Ps : Le prof aime bien le général De Gaulle)

Sous la IVème rep le gouvernement à été renversé par l'assemble nationale tous les 6 mois, il y a eu 21 gouvernements en 12 ans. Sous la Vème rep le seul gouvernement renversé est celui de Pompidou en 1962, ce dernier gouvernement à été redorer par le général de Gaulle.

La IVème Rép manquait d'efficacité.

Les institutions sont efficaces si le pays est bien gouverné. En 1958, il y à eu la guerre d'Algérie. C'est une guerre civile sur le territoire Français. La IVème République n'arrive pas à avoir de stabilité.

Pourquoi les gouvernement ne duraient pas sous la IVème rep?

Sous un régime parlementaire le parlement peut renverser le gouvernement quand il le veut.

L'instabilité politique qualifie la IVème Rep.

1-1) L'installation de la Vème Rep

1-1-1) Retour du général de Gaulle

En 1958 le général de Gaulle n'est pas un inconnu. C'est celui qui à fait l'appel du 18 juin 1940 depuis Londres. Par cet appel à la résistance il s'est opposé au Maréchal Pétain, il à voulu continuer à se battre. En 1940 l'assemblée à donner les pleins pouvoir au Maréchal. Grace à cela il a crée le Régime de Vichy. Ce régime va activement collaborer avec le IIIème Reich. Pour ce défaire de ça la général de Gaulle fonde la résistance pour lutter contre les exactions du Maréchal Pétain.

CDG va devoir unir la résistance. Il fait en sorte d'être nommé chef de la résistance. Qui aboutit à l'été 1944 à la libération de la France. La France et ses puissances alliés gagnent la guerre à l'été 1944.

CDG est alors nommé chef du gouvernement provisoire. Pendant 1 an et demi il dirige la France en qualité de premier ministre. Il démissionne le 20 janvier 1946, car il s'est rendu compte que l'état tourne en rond. Il a laissé la IVème Rep se faire sans lui.

Il n'est rappeler qu'en Mai 1958, car la situation liée a la guerre d'Algérie est lourde et que le 13 mai 1958 il y a un coup d'état à Alger fait par des militaires français. Le pouvoir central a Paris doit réagir.

Le président pense que les institutions de la IVème rep ne lui donnent pas la capacité de réagir. Le président René Coty demande à De Gaulle de le sortir de là. GDG ne veux pas être un premier ministre sans pouvoir, il va alors dire « je vais être premier ministre dans une période transitoire que si l'on me permet de changer de République ». Coty va donc nommer GDG, ce dernier va devoir convaincre le parlement. Coty s'adresse aux français « La république est en danger, nous sommes au bord de la guerre civile, donc dans ce contexte j'ai fait appel au plus illustre des français ». Il faut que l'assemblée confirme le choix du premier ministre. Le 1er juin 1958 CDG prononce un discours devant le parlement. Les hommes politiques n'aiment pas trop les hommes charismatiques. CDG étant déjà très apprécié du peuple, les politiques se méfient. Le 1er juin 329 voix pour 224 voix contre. Il devient président du conseil, pour la deuxième fois. Il devient alors le dernier chef de gouvernement de la IVème Rép. Tous les partis sont présent sauf le Parti communiste. CDG est plutôt qualifié d'homme de droite avec une vision large.

Il veux faire beaucoup de changements, arrêter la guerre d'Algérie, redresser l'économie...

Il demande le pouvoir Constituant au parlement. Le parlement répond oui mais en contrepartie il vote une loi constitutionnel du 3 juin 1958 qui fixe les conditions.

1-1-2) La loi constitutionnelle du 3 juin 1958

Il donne le pouvoir de faire des ordonnances qui peuvent redresser la pays. Le parlement va donner le pouvoir constituant au GDG, mais il impose certaines conditions.

Il impose 5 principes:

- Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élus par lui que dérive le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
- Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le gouvernement et le parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions.
- Le gouvernement doit être responsable devant le parlement.
- L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à-même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et de la DDHC à laquelle il se réfère.
- La constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés. (Ce principe n'est plus en vigueur.)

Ces sont les conditions posés par le parlement ce sont des règles de fond. Il y a aussi un processus par lequel CDG doit passer pour réformer la constitution. Le gouvernement doit faire un avant-projet, puis consulter un comité consultatif constitutionnel, il faut l'avis du conseil d'état. On arrête le projet définitif en prenant en compte ou non les remarques. On fait passer le projet par Référendum.

Étapes:

- 1) Avant-projet
- 2) Consultation par un Comité Consultatif Constitutionnel. (39 membres)
- 3) Il faut avoir l'avis du Conseil d'Etat
- 4) Arrêt du projet qui devient donc « Projet définitif »
- 5) Mise en place d'un référendum pour voter et faire passer la loi

1-1-3) L'élaboration de la Constitution.

Tout cela va être fait en moins de 4 mois. Le GDG à beaucoup de juriste dans son entourage. Un homme émerge Michel Debré, homme politique Gaulliste, juriste, résistant, sous la IVème rep il était sénateur gaulliste. Il est nommé garde des sceaux début juin, il va donc porter les grands textes. Debré savait ce qu'il avait à faire car GDG lui avait dit précisément ce qu'il voulait dans la constitution. Les discours de Bayeux donné par le GDG le 16 juin 1946, et l'image de la nouvelle constitution. Debré travaille avec un petit groupe pour faire l'avant projet. Cette dernière est fini dans la deuxième quinzaine du moi de juillet. On consulte le comité constitutionnel (39 membres) qui rend un avis favorable avec des recommandations. Ces recommandations ne seront que très peu pris en compte. Consultation du Conseil d'Etat qui vas rendre un avis favorable. Pour défendre sont projet devant le Conseil d'Etat Michel Debré va dire « nous avons voulu faire un régime parlementaire ». Le régime parlementaire est un régime dans lequel le gouvernement doit avoir la confiance du parlement, qui peut renverser le gouvernement. Pour les juriste la IVème rep était plutôt un régime d'assemblée qu'un

régime parlementaire.

Régime parlementaire normal, le parlement peut renverser le gouvernement, et l'exécutif peut dissoudre le parlement. Sous la IV^e Rep le président n'oser plus dissoudre le parlement. Le parlement avait pris trop d'importance, il devient omnipotent en sur-utilisant son pouvoir de destitution.

1-1-4) La présentation et l'adoption du projet

La constitution est faite et approuvée. Il faut donc organiser un référendum. Le général de Gaulle présente son projet le 4 sept à la place de la République à Paris. André Malraux organise le discours du GDG. André Malraux est nommé ministre de l'information puis ministre de la culture.

CGD « La nation française reflurira au péril suivant que l'état aura ou n'aura pas assez de force, de constance, de prestige, pour la conduire la ou elle doit aller ».

Malraux « Au-delà des textes juridiques vous votez pour la volonté de résurrection nationale ou pour l'effacement de notre pays en réponse à un homme qui tiens de l'histoire le droit de nous appeler en témoignage mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité ».

Le référendum à lieu le 28 sept 1958. les partisans du « oui » sont majoritaire. Contre GDG il y a l'extrême gauche (le parti communiste), l'extrême droite, une partie des socialistes (François Mitterrand).

Au final il y aura un peu plus de 80,1% des français qui vote pour la constitution. Cette constitution est approuvée par les français avec un taux de participation de 85%. Le texte est signé par 2 personnes Président de la république (René Coty) et le président du conseil (CGD). La constitution est signée le 4 oct 1958, publié le lendemain dans le journal officiel.

Il va falloir créer les institutions de la V^eme rep. Il y a 4 mois pour mettre en place les nouvelles institutions. Ce qu'il faut faire c'est : élire une nouvelle assemblée et élire un nouveau président de la république. La nouvelle Assemblée nationale est nommé le 23 et 30 novembre 1958, première législature (première assemblée nationale). Le parti le plus représenté est UNR (union pour la nouvelle république, gaulliste), ils n'ont pas la majorité absolue, mais sa majorité lui permet de gouverner. De Gaulle et Debré ont prévu un schéma: jusque-là c'est le parlement qui élit le président, le président de la république sera élu par un collège électoral (élus de France). On passe de 800 personnes qui votent (élu du sénat) à un collège électoral de 80 000 votants. Ils se réunissent le 21 déc 1958. Il y a trois candidats, sans surprise c'est CDG qui va être élu avec 78,5% des suffrages. Il prend ses fonctions le 8 janv 1959, il succède à Coty. Il nomme Michel Debray premier ministre.

En 2002 Jacques Chirac est réélu avec 82,21% des voix. Un tel score ne se reproduira jamais.

L'essentiel des institutions de la république sont formés en janvier 1959

1-2) Les principes de la V^eme Rep

Quelles sont les spécificités de la V^eme rep?

Où est la continuité et où est la rupture?

La continuité est dans les principes de construction de l'état, les principes républicains. La rupture se trouve dans les principes de gouvernement.

Le président de la IV^eme Rep n'avait pas de pouvoir et il était dans la main du parlement. René Coty a été élu au treizième tour.

A la V^eme Rep il y a un président beaucoup plus présent. Sous la cinquième République nous avons un président puissant et un parlement faible. C'est l'inverse de la IV^eme Rep.

1-2-1) Les principes de la construction de l'état

Principes de construction de l'état il y a: les principes de 1789, les principes de 1946, l'indivisibilité de la République, la laïcité, l'égalité, le caractère de la république, le caractère social de la république...

(c'est la socle de la construction de l'état).

Dans les principes de la construction de l'état il faut d'abord se référer au **préambule de la constitution de 1958**. « **Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et au principe de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmé et complété par le préambule de la constitution de 1946** ».

En 1958 on garde le socle de 1789 et 1946.

Les principes de 1789, ce sont les principes qui sont contenu dans les 17 articles de la DDHC.

Ex: égalité des droits, la liberté sous toutes ses formes, souveraineté nationale, force de la loi....

Les principes de 1789 sont des droits de l'individu face à l'état.

La déclaration de 1789 est toujours considérée comme du droit positif. Car le préambule de la constitution actuel la cite et aussi car le conseil constitutionnel dit que depuis 1971 que cette déclaration avait une valeur constitutionnels.

Elle fait parties du bloc des normes constitutionnelles.

Parlement sert à voter des lois, dans notre démocratie moderne quand une loi est votée elle doit être conforme à la constitution.

Il peut arriver que les lois votées ne soient pas conformes à la constitutions. Le conseil constitutionnel est chargé de savoir si le texte de la loi est conforme à la constitution.

Depuis **une décision rendue par le CC le 16 juillet 1971**, la décision « **liberté d'association** » tout ça fait partie du droit positif/ bloc de constitutionnalité, les principes du préambule de la constitution de 1946 sont mis dans la constitution.

Un an après la guerre le pays va mal. La reconstruction d'un pays après une guerre avec une constitution vieilles de 150 ans est compliqué. **Les principes de 1789 doivent être accompagnés de textes complémentaires que l'on appelle le préambule.**

Ils ont été appelés «droit de la seconde générations». Le préambule 1946 parle des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. **Ce sont des droits à plutôt que des droits de.** Les principaux nouveaux droits proclamés en 1946 sont: **égalité des droits des femmes et des hommes, droit de grève, droit d'obtenir un emploi, droit à la protection sociale, droit à la santé, droit à l'instruction et à la culture.**

Ce sont des droits qui regardent l'individu dans le cadre social que dans le cadre individuel.

Préambule de 1946 est du droit positif.

1-2-2) L'indivisibilité de la République.

Ce terme se prouve à l'article premier de la constitution.

Indivisibilité: la France n'est pas un état fédéral, la France n'est pas un état dans lequel se trouve des états. Elle est un état unitaire, indivisible, non-fédéral. Ce principe d'indivisibilité de la république date de la première république 1792. La république a été proclamée le **21 sept 1792** mais la vraie proclamation de la république a lieu le **25 sept 1792**. Lorsque les révolutionnaires disent « **La République française est une et indivisible** ». C'est pour marquer le caractère unitaire de l'état, sécurisé le passage à la république. Car ce passage leur paraissait dangereux. Quand on décide de se séparer du roi on passe à une république. Mais la république qu'ils ont comme modèle ne sont pas ce qu'ils veulent. Ex Etats-Unis, pays fédéral et la France ne veut pas de cela.

Art 1 de la constitution souligne l'indivisibilité de l'état **"La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée."**

En France il y a pas d'autres états que la république française, pas d'autre: constitution, parlement ni d'autre peuple français.

France il n'y a qu'une seule loi, qui est la loi de la république française. **En France il y a unité de source normative.** Cela ne dit pas pour autant que la loi est rigoureusement la même partout. En outre-mer il y a quand même une unité de source normative même si certaines lois sont spécifiques à ces endroits. Les autorités politiques de la Corse sont indépendantistes, ils estiment que le peuple Corse puisse

avoir leur propre constitution, ils pensent que la Corse devrait avoir plus de spécificités. En Catalogne la population a voulu faire un référendum pour avoir l'avis des catalans pour être indépendants vis-à-vis de l'Espagne. Mais ce référendum a été réprimé et interdit par l'état espagnol. En France le 9 mai 1991 une décision du CConst (n° 91-290 DC) a annulé une loi car elle invoquait le peuple corse. Le CConst considère qu'en France il n'y a que le peuple Français.

1-2-2-1) Principe de laïcité

La république française n'établit aucun lien entre le pouvoir politique et quelques pouvoirs religieux que se soit.

Sous l'ancien régime (avant 1789) il y avait un lien entre politique et religion. On appelait le roi : Le roi très chrétien.

En 1789 les révolutionnaires ont voulu rompre le lien entre la religion et l'état. La religion doit être "libre". Nul ne doit être inquiété pour son appartenance religieuse. Pourtant pendant la révolution, il y a eu des mesures très dures envers la religion. Les biens de l'église ont été nationalisés. Les révolutionnaires ont voté une loi pour laïciser le clergé catholique. L'état s'oppose très nettement au clergé sous la révolution française.

Concordat (accord) 1801: signé entre le chef de l'état français (1er consul: Bonaparte) avec le pape (Pie VII), qui restitue à l'église une forme de liberté, d'autonomie en échange du fait que l'Eglise renonce à ses biens. Pour que l'état puisse vendre ces biens, ce que l'on va appeler la vente des biens nationaux.

Le concordat est le traité qui pendant plus d'un siècle régit les liens entre l'église et l'état.

L'étape suivante est la loi de séparation de l'église et de l'état de 1905. Loi du 9 déc 1905 est toujours en vigueur de nos jours, c'est la séparation de l'église et de l'état. Cette loi dit que « la république française assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes », mais elle précise, « la république ne reconnaît ne subventionne ni ne salarie aucun culte ». On met fin au salaire de l'Eglise. Selon le concordat de 1801 l'Etat salarie les prêtres, évêques, membres du clergé... On échange les biens de l'Eglise contre le fait de salarier le personnel de l'Eglise.

Réaction forte du pape et des catholiques mais ça va vite passer. Aujourd'hui tout le monde admet que l'indépendance et la neutralité du pouvoir politique par rapport aux cultes et aux églises est très importante. Le pouvoir émane de la population toute entière. Le pouvoir ne peut être exercé à titre confessionnel ou religieux. Il faut que l'état puisse juger tous les citoyens sans tenir compte de leurs religions.

La loi de 1905 définit qu'en France il n'y a plus de religion privilégiée.

Sauf exception de l'Alsace et de la Moselle, cette partie du territoire bénéficie d'une dérogation, en Alsace Moselle le salariat des ministres des cultes et des subventions culturelles ne sont pas interdits. Alsace-Moselle a vécu d'un drame, fin de 1870 ces deux départements sont devenus allemands. Jusqu'en 1918 donc elle bénéficie d'un statut spécifique. Cependant le principe de laïcité est appliqué en Alsace-Moselle, mais de manière différente.

Ce principe a été constitutionnalisé en 1946 puis en 1958, principe de laïcité.

Ce principe de laïcité a d'autres applications, le prosélytisme religieux est interdit (le fait de mettre en avant ses convictions religieuses avant ses convictions de citoyen) dans les lieux publics et les administrations. Le législateur est revenu sur ce point: Loi du 15 Mars 2004 (N° 2004-228) (précise la loi de 1905) « dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

L'université n'est pas visée car le prosélytisme religieux car ce lieu étant fréquenté par des adultes ces derniers sont moins influençables sur la religion.

1-2-2-2) Caractère démocratique de la république

La république se fonde d'abord et avant tout sur le suffrage universel.

Le suffrage universel c'est le fait de faire appel à tous les citoyens pour élire un représentant. A l'époque des premiers suffrages universels, c'était un suffrage universel masculin.

Avant 1848 il fallait payer l'impôt sur le revenu (cens) pour voter.

Il a fallu 1 siècle pour que le vote soit accordé aux femmes 1944 par le Général de Gaulle. Depuis 1944 le suffrage est vraiment universel. Dans la constitution il est dit que c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir est exercé au nom du peuple et de sa souveraineté. Quand on dit que la souveraineté est au peuple cela veut dire est un synonyme de nation.

Art 3 de la constitution « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

On est obligé de constater que nous sommes plus proche de la souveraineté nationale (recours à des mandataires) que de la souveraineté populaire. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 17 ans et demi. Toutes les décisions ont été prises par nos représentants. Il y a toujours le risque qu'un référendum se transforme en plébiscite (porte sur la personne).

La question de la parité. La parité homme/femme dans les instances électives. Il s'agit de savoir s'il y a autant de femmes que d'hommes qui sont élus. Dans notre culture profonde les politiques sont des hommes. La progression s'est faite récemment (20-22 ans), il y a eu un verrou constitutionnel qui s'est avéré. Dans notre conception ancienne tous les citoyens sont égaux et il n'y a en France que des citoyens. On en a déduit qu'il ne fallait pas faire de distinction juridique entre les hommes et les femmes. Lorsque le législateur vote les lois 1980-90, elles ont été annulées par le CConst. Cette loi de novembre 1982 qui a été annulée prévoyait de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 3/4 hommes dans un conseil municipal. Le CConst a dit: selon la constitution on ne peut pas distinguer les hommes et les femmes. Donc on ne peut pas empêcher de faire un conseil municipal que d'homme vu que l'on ne les distingue pas.

En 1999, une loi se fait de nouveau arrêter par le CConst pour le même motif que 17 ans auparavant.

On révisé la constitution en 1999 (loi constitutionnelle du 8 juillet 1999) on rajoute une phrase dans la constitution: « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Cette phrase nous dit qu'il y a une distinction entre les femmes et les hommes dans les citoyens.

Il est question d'égal accès aux mandats. C'est une demande aux législateurs d'avancer sur les terrains des femmes et des hommes.

On fait sauter le verrou, donc le législateur s'est très vite ressaisi de cette question.

La principale des lois est celle du 6 juin 2000 (n° 2000-493) « loi favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives »

Pour se présenter à certaines élections il faut présenter une liste. Cette liste doit être paritaire à l'unité près.

Cette loi prévoit que les listes électorales doivent avoir une parité à un près et une alternance homme/femme sur les listes.

Les élections législatives ont 577 élections. Scrutin uninominal. Cependant il y a un dispositif: on demande aux partis politiques d'aller vers la parité, mais ce n'est pas absolument obligatoire.

Cependant moins les partis politiques font la parité moins ils ont de subventions.

Rapport homme/femme Assemblée nationale >60%/<40%.

Il y'a 5 ans lorsque que le président Macron a été élu il a présenté aux élections législatives une parité plus facile car son parti était nouveau.

1-2-2-3) Le caractère sociale de la république

Principe de solidarité, fraternité très présent dans notre constitution et dans le préambule de la constitution 1946. Comment donner du contenu à ces principes? Il faut voir où sont les besoins de solidarités/ fraternité?

Des gens ont peu ou pas beaucoup de moyens pour vivre, il faut les aider. Revoir la redistribution des richesses. Il y a beaucoup de choses mises en place comme: le revenu de solidarité, la contribution sociale généralisée, la couverture maladie universelle.

Il y a beaucoup de loi dans notre système républicain qui construisent notre république sociale. Il faut donner un contenu à la république sociale.

Selon que l'on est de Gauche ou de Droite on n'a pas les mêmes objectifs à atteindre.

Le régime d'indemnisation du chômage est en cours de réforme

Les droits et les devoirs définis dans la charte de l'environnement

C'est un texte qui existe dans notre droit depuis 2004, ce texte a été voulu par le président Jacques Chirac pour introduire les préoccupations environnementales dans la constitution. Art 1 préambule constitution 1958 « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. ».

Depuis 2004 le CConst s'est mis à appliquer la charte de l'environnement. L'intégration au plus haut niveau des préoccupations environnementales. Du fait de la dégradation de la diversité biologique, du fait de la consommation excessive... La charte dit « la préservation de l'environnement fait partie des intérêts fondamentaux de la nation. ».

Art 1 " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. "

Art 2 " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. "

Art 3 " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. "

QPC (question prioritaire de constitutionnalité)

Le CConst a indiqué depuis 2005 que la charte de l'environnement peut être invoquée en QPC. L'idée de Macron est d'introduire l'idée de dérèglement climatique: « la république garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et elle lutte contre le dérèglement climatique ».

1-2-3) les principes de gouvernements

Ce sont les ruptures qui l'emportent. Les principes de gouvernements de notre actuel gouvernement est en rupture avec l'ancien gouvernement qui lui-même était en rupture avec les anciens gouvernements.

1-2-3-1) La restauration du pouvoir exécutif

Quand on arrive en 1958 on a un pouvoir exécutif qui est diminué depuis longtemps. Sous la IIIème et IVème rep nous avons un président élu par le parlement et ce dernier avait peu de pouvoir. On avait un gouvernement très instable. Le pays était dirigé par l'exécutif faible donc un pays faible. Le but était d'avoir un président puissant et un gouvernement puissant.

Le dernier président (René Coty) de la IVème rep a été élu par le parlement au 13ème tour de scrutin. Le fait de faire élire un président par le peuple était très mal vu donc le président Coty et le général de Gaulle ont fait en sorte de faire voter le président par tous les élus de France passant de 800 à 80 000

électeurs. Au bout de 4 ans de Vème rep de Gaulle a fait passer le fait d'élire la président au suffrage universel car sa légitimité était encore plus grande. En 1962 de Gaulle fait voter qu'à partir de la prochaine élection (1965) le président de la république sera élu par les français. Mais cette loi a faillit faire disparaître la Vème rep. Le 22 août 1962 l'attentat du petit Clamar, c'est une embuscade faite par des militaires et des politiques d'extrême droite (150 balles tirées). Le principal auteur de l'attentat a été fusilier. Le général de Gaulle a dit qu'à partir de la prochaine élection il faudrait que le président est une assise beaucoup plus large. Les politiques étaient presque tous contre car cela aller diminuer leur influence. De Gaulle organise un vote direct des français (référéndum) sans l'accord du parlement. Le gouvernement de l'époque avec pour premier ministre George Pompidou a été renverse par le parlement, en réaction du référendum.

Le général de Gaulle dissout l'assemble nationale. Les députés ne sont plus députés.

De Gaulle est élu président de la Rep par le peuple, de Gaulle et Pompidou triomphent avec plus de la moitié des députés aux nouvelles élections législatives. Pompidou redevient premier ministre et il est le seul premier ministre à avoir été renversé mais c'est aussi le seul à être rester aussi longtemps a ce poste.

On peut dire que 1962 est la deuxième naissance de la Vème République. Le président tient son mandat directement des français. La révision de 1962 est l'une des deux révisions les plus importantes de la Vème Rep. Maintenant le président ne rend compte a personne, ni à la justice ni devant le peuple. Il rendra compte lors des prochaines élections.

La réforme de 1962 s'appliquera en 1965. Le président Charles de Gaulle se représente en 1965 et il est réélu. C'est le seul président qui a fait deux mandats avec deux modes d'élections différentes. Cette réforme a été très contesté, non pas par le peuple français mais plutôt par les hommes politiques. Car ça sort de la tradition française (exception du premier président Louis Napoléon Bonaparte est élu président).

La révision de la constitution passe par le parlement, Art 89 Constitution. De Gaulle savait que le parlement ne voterait jamais cela. Pour cela De Gaulle va trouver une autre solution, il va réviser la constitution par une « non procédure ». Or le général de Gaulle a trouvé un autre article qui permet de réviser la constitution Art 11 « le président de la république peut soumettre par référendum des projets de loi relatifs à l'organisation du pouvoir public. » Pour de Gaulle il considère que la révision de la constitution rentre dans le cadre de l'Art 11.

La plupart des juristes pensent que c'est n'importe quoi, que c'est un coup d'état. Le président du sénat accuse la GDG de Forfaiture (abus de pouvoir caractérisé). Cela va s'aggraver encore, le président est intouchable, donc l'assemblée nationale va renverser le gouvernement et le premier ministre George Pompidou. Ce gouvernement reste à ce jour le seul gouvernement renversé par l'assemblée nationale. Le Président invoque l'Art 12 de la constitution, la dissolution de l'assemblée nationale. Il y a donc de nouvelles élections législatives qui est remportée par le camp de Pompidou. A partir de ce moment il s'installe le fait majoritaire (majorité absolue à l'assemblée nationale).

Dans ce pouvoir exécutif il y a deux personnages, le président et le premier ministre, le pouvoir est partagé (bicéphale). Il y a une primauté présidentielle au sein de cet exécutif. Il est le seul à tenir son mandat directement du peuple. Le pouvoir le plus important du président est qu'il peut choisir et mettre fin à tout moment au mandat de son premier ministre, il choisit aussi les ministres. Le premier ministre éteint aussi des pouvoirs importants.

Les deux ont gagnés en puissance et en pouvoir par rapport à la IVème Rep. Selon Arts 20-21 constitution, on peut presque penser que le premier ministre est plus important que le président. Art 20: « le gouvernement détermine et dirige la politique de la nation » et l'Art 21 « le premier ministre dirige ce gouvernement ».

Cohabitation: cas dans lequel le président de la Rep et le premier ministre ne sont pas du même bord politique. Le président est contraint de choisir un premier ministre dans l'opposition si l'opposition est majoritaire à l'assemblée nationale. C'est arrivé trois fois dans l'histoire de la Vème Rep 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002. Durant ces 9 années de cohabitation, la réalité du pouvoir appartient au premier ministre. Les trois ministres ont été Chirac, Balladur et Jospin. Les deux présidents de la rep qui ont connus la cohabitation Mitterrand et Chirac s'en sont remarquablement bien tirés. Malgré cette situation délicate ils ont réussi à se faire réélire face aux premiers ministres qui avaient le pouvoir.

1-2-3-2) La rationalisation du parlementarisme

Ce mot est synonyme de limitation du parlementarisme. Le parlementarisme rationaliser est nouveau en France en 1958, avant nous avions un parlementarisme débridée. Cette conception a été inventée dans d'autres pays depuis plusieurs décennies. Le but étant de codifier les rapports entre le parlement et le gouvernement pour limiter l'emprise du parlement sur le gouvernement. On ne veut plus d'un parlement trop puissant. Il y a eu plusieurs registres d'actions, on a modifié l'organisation du parlement, on a modifié ses pouvoirs et on a modifié les rapports entre le gouvernement et le parlement.

1-2-3-2-1) Organisation du parlement

L'incompatibilité (on ne peut pas exercer deux actions en même temps) de l'Art 23 de la constitution. On parle de la fonction gouvernementale qui est incompatible avec la fonction parlementaire. Avant un ministre pouvait siéger au parlement. Le fait que sous la IVème rep les députés peuvent être ministres cela crée une instabilité, chacun voulait à son tour devenir ministre.

(Ex: Elisabeth Borne est nommée premier ministre en mai, elle se présente un mois après aux élections législatives car elle veut montrer qu'elle a vocation à passer du statut de première ministre technique à première ministre politique. Le but étant de donner du crédit politique à sa personne. Elle démissionne un mois après de son siège parlementaire et c'est son suppléant qui a pris la relève).

Il n'est pas obligatoire pour un ministre d'avoir été un élu. Si le ministre est nommé sans avoir été élu il est un ministre « technique ». Il est nommé pour sa compétence et non comme personne politique. Cependant la plupart du temps les ministres se présentent aux élections législatives. Si le ministre perd les élections législatives il démissionne, si au contraire il est élu alors il doit choisir entre ministre et parlementaire. Souvent il choisit ministre, alors il démissionne de la fonction de député et on suppléant le remplace.

Jusqu'en 2008 il fallait que pour que le ministre redevienne député, il fallait que son suppléant démissionne pour qu'un nouveau vote se fasse.

Depuis 2008 le ministre qui démissionne de son mandat parlementaire retrouve ses fonctions parlementaires après avoir démissionné du gouvernement.

1-2-3-2-2) Les pouvoirs du parlement

Les nouveaux pouvoirs du parlement sous la Vème Rep :

- La limitation du domaine de la loi, jusqu'en 1958 la loi pouvait intervenir dans tous les domaines. A partir de 1958 il y a une nouvelle règle qui est la limitation du domaine de la loi [Art 34] de la constitution, il pose de manière limitative le domaine législatif du parlement. Il indique précisément dans quel domaine le parlement peut faire des lois. Depuis 1958 le parlement est autorisé à faire des normes que dans les domaines qui sont cités dans l'Art 34. Toutes les autres matières qui ne sont pas évoquées dans l'Art 34 sont du ressort du gouvernement. Art 37 « les matières autres de celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (norme est faite par le Gouvernement). ». Le parlement vote des lois dans les compétences de l'Art 34 et le gouvernement fait des décrets.

Une loi met des semaines voir des mois à être votée alors qu'un décret peut-être mis en place en un temps restreint. En vertu de l'Art 37 de la constitution le gouvernement peut faire des décrets dans tous les domaines qui ne sont pas listés à l'Art 34. Sous la Ve république le parlement est singulièrement diminué et le gouvernement réhaussé. La grande nouveauté sous la Ve république est que le parlement n'a plus de compétence normative générale, il a une compétence normative d'attribution/ exception (attribution de l'Art 34).

Il y a des cas dans lequel le gouvernement et le parlement ne sont pas d'accord sur le fait de savoir de qui relève la compétence. Les litiges sont tranchés par le Conseil Constitutionnel.

Il arrive fréquemment que le gouvernement laisse le parlement intervenir dans des domaines qui ne rentrent pas dans l'Art 34. Ce n'est pas inconstitutionnel car si le gouvernement le veut il peut reprendre la main.

Ex: si il y a 5 articles de la loi qui normalement relèvent d'un décret. Pour changer une loi il faut faire une procédure de délégalisation. Cela constitue à faire juger par le Conseil Constitutionnel qu'un ou plusieurs articles d'une loi ont un caractère réglementaire et peuvent donc être modifiés par décret.

Création de la procédure des ordonnances. Art 38, cet article définit la procédure des ordonnances. La troisième catégorie de normes sont les ordonnances. Les ordonnances: « le gouvernement peut pour l'exécution de son programme demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Le principal intérêt des ordonnances est d'aller plus vite. Ex: récemment les ordonnances ont été autorisées pendant la période du Covid pour que le gouvernement puisse faire des ordonnances, pour lutter rapidement contre cette pandémie. Toutes les ordonnances faites n'ont pas de durée de validité, ce qui est éphémère c'est la durée dont dispose le gouvernement pour faire des ordonnances sur un sujet.

Dès lors que les ordonnances vont à l'encontre du parlement, le gouvernement est assez critiqué par l'opposition.

La constitution Art 13 « Le président de la République signe les ordonnances ».

En 1987 le président François Mitterrand a refusé de signer 4 ordonnances. Mitterrand socialiste, avec pour premier ministre Chirac qui est du bord opposé. Chirac se fait habiliter à prendre des ordonnances sur 4 sujets majeurs. En deux mois Chirac arrive à faire plusieurs ordonnances (4). Cependant le président François Mitterrand refuse de signer les ordonnances. François Mitterrand dit « le président signe » et non pas « doit signer ». Le but de Mitterrand était de ralentir la politique de Chirac pour être réélu 2 ans plus tard. Ce refus de signature a fait perdre un an à Chirac. Le président peut donc en ultime recours refuser de signer des ordonnances si ces dernières sont contraires à sa politique. Cela serait dans le cas éventuel d'une cohabitation.

A partir du moment où un président retient une pratique, cela devient de la pratique constitutionnelle. Cette dernière devient donc plus facile à réutiliser dans le futur. Car on peut invoquer un précédent.

1-2-3-2-3) Les rapports entre le gouvernement et le parlement.

Leurs rapports ont évolué par l'encadrement de la responsabilité gouvernementale. C'est faire que le gouvernement est responsable devant le parlement et donc il peut-être renversé par le parlement. Il y a deux situations qui peuvent amener un renversement:

- Soit un dépôt de Motion de censure. Le dépôt et le vote d'une Motion de censure est compliqué sous la Ve république. La Motion doit être signée par 1/10ème des députés (soit 58 députés). Le fait qu'elle soit déposée donne lieu à un débat. Sous la V^e République ne peut-être adopter que s'y elle obtient 289 voix soit le vote de la majorité des membres composant l'assemblée nationale au complet. Les

motions de censures actuels n'obtiennent jamais la moitié des voix nécessaires.

Le gouvernement engage lui-même sa responsabilité, sur un texte s'il le décide. Sous la Vème république le gouvernement n'est plus obligé d'engager sa responsabilité. Alors que sous la IVème rep le gouvernement est obligé d'engager sa responsabilité. Sous la Vème rep le gouvernement n'engage sa responsabilité que lorsqu'ils sont sur du résultat. Ex: quand Macron est élu la première fois son premier ministre Édouard Philippe engage sa responsabilité pour présenter sa politique. Il engage sa responsabilité car il avait 350 députés, il était donc sûr de ne pas être renversé.

Il est possible que le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte. Art 49 alinéa 3 « Le gouv peut engager sa responsabilité sur le vote d'un texte... ».

Ex: un texte de loi n'avance pas, le gouvernement peut engager sa responsabilité pour faire passer son texte plus rapidement sans le vote des députés.

Art 49 alinéa 3 Permet qu'une loi soit considérée comme adoptée dès lors que le gouvernement engage sa responsabilité et qu'aucune motion de censure n'est adoptée contre cette loi. Si une Motion de censure est engagée alors la loi est annulée et le gouvernement est renversé.

- Soit un refus demandé par l'assemblée nationale de faire un vote de confiance du gouvernement

On a développé considérablement les moyens qu'on le gouvernement d'intervenir dans la procédure des lois:

- gouvernement a une priorité dans la définition de l'ordre du jour des assemblées (ordre du jour= textes abordés ce jour là)
- Le pouvoir d'amendement parlementaire a été restreint. Pouvoir que les députés ont pour faire déposer des amendements ou modifier un projet. Sous la Vème rep le pouvoir parlementaire est restreint. Tout amendement visant à créer ou aggraver une charge publique est irrecevable.
- Le gouvernement peut demander aux assemblées de statuer en urgence.
- Il peut aussi demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement. En cas de désaccord entre le sénat et l'assemblée nationale, le gouvernement peut faire prévaloir la décision de l'assemblée nationale.

Cela fait beaucoup d'interférences dont le gouvernement dispose pour faire voter les lois. Cela manifeste la rationalisation du parlementarisme. Cette rationalisation du parlementarisme, cette nouveauté fondamentale de la constitution de 1958 fait que le parlement est limité de différentes manières et que le gouvernement est rehaussé. Cela caractérise la volonté de constitution de 1958. Le but étant de faire en sorte que le pays soit toujours dirigé.

Sous la Vème rep nous avons les moyens que le gouvernement puisse toujours diriger le pays. Ces moyens sont dans un équilibre entre gouvernement et parlement, pour cela il a fallu diminuer les pouvoirs du parlement (par rapport à la IVème Rep) et augmenter ceux du gouvernement (par rapport à la IVème Rep).

Chapitre 2 : Les institutions de la Ve République.

On peut dire que toutes les institutions étaient déjà présentes sous la IIIe et IVe rep. Mais il y avait quand même du nouveau. Le statut de l'exécutif est bonifié contrairement au statut du pouvoir législatif qui se voit diminué.

2-1) Le président de la république

Président de la république créé en 1848 sous la IIe rep pour seulement 3 ans. Il resurgit en 1873 au moment de la IIIe rep. Jusqu'en 1858, le président n'aura pas beaucoup de pouvoir car il est élu par le

parlement. CDG « il était juste là pour inaugurer les chrysanthèmes ». C'était un chef d'état qui n'avait pas de pouvoirs. CDG bonifie le statut du président.

2-1-1) Le statut du président de la république

2-1-1-1) Les conditions d'électorat

Quelles sont les conditions pour être électeur?

Tout électeur est électeur du président de la république. Il faut avoir plus de 18 Ans. Jusqu'en 1974 la majorité était à 21 ans et donc le droit de vote avec. Cette réforme a été voulu par le président Giscard D'Estaing, c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'il n'a pas été réélu. L'inscription sur les listes électorales est automatique. Certains français ne sont plus écrits sur les listes électorales (pour les déménagements...). Tout le monde peut voter à 18 ans sauf les personnes ayant perdu leurs droits civils et politiques suite à une condamnation.

La réforme de 1962 mise en place du suffrage universel direct qui sera appliquée en déc 1965.

2-1-1-2) Quelles sont les conditions pour être éligible à l'élection du président de la rep

La qualité d'électeur suffit pour se présenter à une élection.

Il faut obtenir un parrainage ou signature de 500 élus locaux. Il y a environ 42 000 personnes qui peuvent donner leurs signatures. Les maires et les élus ne sont pas obligés de parrainer un candidat, et s'il veut donner sa signature il peut la donner qu'à un seul candidat. Il faut savoir que la plupart des maires ne veulent pas donner leur tendance politique. Cela donne donc une vraie difficulté à obtenir les 500 signatures. Il y a des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas réussi à obtenir les 500 signatures. (Il y a eu un Le Pen à toutes les élections depuis 1974 sauf en 1981 où il n'est pas parvenu à obtenir les 500 signatures. Car cette année on est passé de 100 signatures à 500 signatures, en 2002 Jean-Marie Le Pen se hisse au second tour cependant il a du mal à avoir ses 500 signatures.). Il est plus facile pour un candidat d'obtenir les 500 signatures en ayant un parti qui a beaucoup d'élus. Il faut que les signatures d'élus locaux proviennent de plus de 30 départements différents (France il y a 101 départements). De plus il faut qu'il n'y ait pas plus du 1/10 des signatures qui viennent du même département (soit 50).

Il y avait un jeune candidat en 2017 Emmanuel Macron qui a déposé 3500 signatures. Cela a permis de monter qu'il représentait un candidat avec un fort soutien.

Depuis quelques élections (2012 = 3 élections) la liste ou signe des élus est publiée par le conseil constitutionnel. Tout est rendu public.

Le chiffre de 500 signatures paraît être raisonnable en vu du nombre de signataires potentiels. C'est un bon compromis.

Il faut avoir plusieurs exigences comptables:

- Déclaration situation patrimoniale (cela sert à comparer le patrimoine personnel à l'entrée et à la sortie de la fonction de président)
- Il faut mettre toutes les dépenses/ recettes sur un compte de campagnes. (Dons des entreprises interdits, dons des particuliers limités) Réglementation d'un plafond des dépenses que l'on ne doit pas dépasser pour la campagne. Candidat 1er tour 16,8 millions d'euros. 2nd tour 22,5 millions d'euros. Ceux qui font plus de 5% des suffrages seront remboursés de l'intégralité des frais de campagnes. Si moins de 5% seulement 800 000 euros remboursés. Si le candidat dépasse le plafond, le CCConst regarde les dépenses et les contrôle. Cependant deux personnes ont dépassé les plafonds Chirac et Balladur élections de 1995. Il y a un compte de campagne de 2012 qui a dépassé les dépenses de campagnes de 22,5 millions d'euros, ce dernier a été condamné par le conseil constitutionnel à n'avoir aucun remboursement. Sarkozy a dit en s'enervant sur TF1 à dit: « je

démissionne du conseil constitutionnel », sauf qu'il est membre du conseil constitutionnel à vie, sa démission n'est donc pas valable.

La campagne est réglementée dans l'audiovisuel pendant le temps de la campagne.

2-1-1-3) La durée du mandat

Le quinquennat est instauré depuis 2002 avant c'était le septennat qui datait de 1873. On a gardé le septennat jusqu'au référendum de l'an 2000. On a considéré dans le début des années 2000 que le septennat était trop long. Le président Pompidou avait tenté en 1973 de faire voter le quinquennat. Sénat et l'assemblée nationale ont approuvé à un peu plus de 50% donc il savait que cela ne passerait pas. Cela s'est donc arrêté là car il n'a pas voulu aller au référendum. En l'an 2000 il y a eu une abstention considérable.

On a ajouté aussi dans cette réforme que le président ne peut pas faire plus de 2 mandats constitutifs. On a ensuite doublé cette réforme par une autre réforme qui a consisté à changer la date des élections législatives. Pour faire coïncider le mandat présidentiel juste avant les élections parlementaires. Ce qui fait que depuis 20 ans nous avons les présidentielles en avril-mai et les élections parlementaires en juin. Lorsqu'un président de la république est élu il est dans un état de grâce pendant 2-3 mois, c'est la bonne période pour faire voter les parlementaires. On en avait déduit que tout président élu aurait la majorité absolue au parlement, sauf qu'en 2022 Macron n'arrive pas à avoir la majorité absolue. On ne peut plus dire que ça donne une majorité absolue mais pour la majorité relative cela reste d'actualité.

2-1-1-4) L'empêchement, l'intérim et la suppléance

Empêchement, c'est le cas dans lequel un président de la rep serait déclaré empêché d'exercer sa fonction (maladie psychologique ou psychiatrique) par le conseil constitutionnel. Ex: en cas de maladie grave qui pourrait empêcher d'exercer ses fonctions. Pompidou après deux ans de mandat il s'avère qu'il est gravement malade, ça se voit de plus en plus. Il dit qu'il a des gripes à répétitions, il pense qu'il va vaincre la maladie. Puis sous François Mitterrand il est élu le 18 mai 1981 à 65 ans. En juin juillet il a un cancer ou les médecins lui donnent entre 3 semaines à 2 mois à vivre. Après 1 mois et demi de traitement la maladie régresse. Comme il y avait eu l'histoire de Pompidou il y a été mis en place des bulletins de santé. Sauf que ceux de Mitterrand étaient faussés.

L'intérim, il s'agit de choisir un remplaçant au président de la rep si le président mourrait ou démissionnait. Cette personne serait au commandement pendant 35 jours, c'est le temps qu'il faut pour organiser une campagne électorale et c'est le président du sénat qui assure l'intérim (cependant il ne peut pas dissoudre l'assemblée, recourir au référendum, réviser la constitution). L'intérim a eu lieu deux fois 1969 CDG démission aussitôt le président du sénat (Alain Poher) reprend l'intérim pendant 35 jours. Le président par intérim décide de se présenter pour devenir le président de la rep. Il sera battu au second tour par Pompidou. Le deuxième intérim vient en 1974 qui survient le 2 avril 1974 jour où le président meurt, le jour même le président du sénat (Alain Poher) devient président par intérim.

Suppléance: la constitution permet au président de la république de déléguer un pouvoir au premier ministre, celui de présider le conseil des ministres. Il n'y a eu que 6 cas de suppléance dans la Ve rep. Si l'on donne le droit au premier ministre de présider le conseil des ministres cela donne une image présidentiel au premier ministre

2-1-1-5) L'absence de responsabilité politique du président de la rep.

Cela signifie que le président de la rep n'est pas responsable politiquement devant le parlement. Le parlement ne peut pas renverser le président de la rep. Le président est responsable devant ses électeurs s'il se représente.

Cette partie présidentielle du pouvoir exécutif échappe à toute responsabilité politique. Irresponsabilité politique du président s'étend même après la fin de son mandat. Il peut arriver qu'une commission d'enquête du parlement convoque un ancien président de la république pour répondre de ses actes. Le président n'est pas obligé de répondre.

2-1-1-6) Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité juridique du président de la rep

Sur ce point la constitution a évolué le 23 fev 2007 Art 67 et 68 revisité de la constitution « le président de la république n'est pas responsables des actes accomplis en cette qualité » « le président de la république ne peut-être destituer qu'en cas de manquement à ces devoirs manifestement incompatible à l'exercice de son mandat. »

Ex: un président qui ferais des délits graves. Un président qui commettrait un délit voir des crimes, il pourrait faire l'objet d'une procédure de destitution.

« Chacune des deux assemblée doit adopter une mise en accusation avec au moins 66% des voix » une fois rassemblé ils doivent effectuer un vote avec 66% des voix.

Dans d'autres pays cela à eu lieu. Ex: EUA il y a trois présidents qui ont été mis en accusation, trump, bill Clinton, comme c'est un vote politique si les amis du président decident qu'il est non coupable alors ils ne votent pas contre.

Le président est responsable qu'en cas de manquement à ces devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions.

Peut-on mettre en cause un président de la république pour des faits qu'il a commis mais qui ne sont pas en lien avec sa fonction? On ne peut pas mettre en cause un président pendant son mandat, mais dès la fin de ce dernier il peut mis en cause pour des actes répréhensibles qui n'ont pas de lien avec la fonction présidentielle .

Chirac, on lui reprocher d'utiliser des fonctionnaire de la ville de paris de travailler pour sa campagne. Ce dernier à été poursuivi mais aussi condamner des la fin de son mandat à 2 ans de prisons avec sursis pour détournement de fond public.

Nicolas Sarkozy à été déclarer coupable de détournement de fond public et trafic d'influence.

Le président ne répond pas pendant son mandats de ses actes sauf des actes très graves. Pour les autres actes il peut-être poursuivi après son mandat.

Nous savons que le président est premier personnage de l'état, il est le grand maître de l'ordre national de la légion d'honneur, le président de la rep est protéger en temps que tel (l'individu ayant mis une claque au président de la république a été incarcérer dans la semaine). Il y avait jusqu'en 2013 « le délit d'offense du président de la république. ». Cela à été abolit en 2013, car il y a eu des problèmes avec la CEDH. Cependant les fonctionnaires sont protégés par la protection des fonctionnaires de service publique.

Quel est le statut des anciens présidents de la Rep?

Les anciens présidents de la république sont membres de droit du CConst, ils peuvent y siéger toute leur vie durant. Ils ont aussi des moyens de travailler (voiture de fonction, personnel de fonction, bureau de fonction...), et ils touchent une retraite. Le président de la rep ne travaille pas tout seul à l'Élysée, conseillers du président, directeur du cabinet, secrétaire général du président... Tous les jours les conseillers du présidents donnent des instructions aux ministres. Le but du conseiller est de remplacer le ministre, car la fonction de ministre est plus prestigieuse.

2-1-2) Les pouvoirs généraux

Ce sont les pouvoirs du président de la Rep que l'on peut voir aujourd'hui. La constitution lui donne un pouvoir d'arbitrage Art 5 « le président de la rep veille au respect de la constitution, il assure par son

arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'état ». Les deux dispositions principales sont l'Art 5 et 6. Ça lui permet de prendre la primauté sur le PM.

Ce pouvoir général d'arbitrage permet:

- Permet au président de la rep de choisir librement son premier ministre.
- Mettre fin aux fonctions du PM.
- Choisir les ministres.
- Mettre fin aux fonctions des ministres.

Or période de cohabitation, si le président se permet de prendre un premier ministre dans le parti opposant le plus important, il casse ce parti politique. Ex: Macron à pris deux premiers ministres sous son premier mandat, ces derniers venaient du parti Les Républicains (principal parti politique d'opposition à Macron).

Quand le PR a la majorité à l'assemblée nationale, c'est un gouvernement présidentiel. Art 20 et 21. Le chef du gouvernement est le premier ministre cependant ce dernier est choisit librement par le président .

Le PM porte des lourdes responsabilités, car ce dernier devra répondre devant l'assemblée nationale de projets qui viennent du PR. Le PM est responsable devant l'assemblée nationale mais il est encore plus responsable devant le PR, c'est ce que l'on appelle « L'enfer de Matignon ».

Tout s'inverse lorsqu'une période de cohabitation s'installe. Le pouvoir d'arbitrage du PR est très réduit. Il ne choisit plus librement son PM. Il le nomme formellement (mais c'est une décision contrainte), le PM est choisit par l'opposition qui est majoritaire. Le PR n'a plus le pouvoir de révoquer le PM.

Ex: Jospin est resté 5 ans en temps que PM, car c'était une période de cohabitation. Le gouvernement à déterminer lui-même la politique de la nation sans le PR.

Retour à la lettre de la constitution. Le chef du gouvernement est le PM .

Ex: Chirac était très impopulaire au début de son mandat, il a retrouvé de la popularité quand Jospin est devenu PM est que c'est ce dernier qui à repris l'impopularité.

Le pouvoir d'arbitrage est un pouvoir permanent qui lui permet de faire les grands choix de nominations et de choisir les grands axes politiques, mais ce pouvoir d'arbitrage est beaucoup plus développé en période de concordance.

Le pouvoir d'organiser un référendum

Référendum est un scrutin national dont l'objet est de répondre par oui ou par non à une question.

Jusqu'ici le pouvoir de faire un référendum est exclusivement réservé au PR.

Il y a deux Arts qui permettent au PR de faire un référendum.

Art 11 permet sous la Ve rep de faire 8 des 9 référendums de la Ve rep. Il prévoit que le PR de la rep peut faire un référendum sur toute projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics. Dans ces 8 fois il y a eu une fois de trop en 1962. Car GDG utilise l'Art 11 pour réviser la constitution alors que c'est normalement l'Art 89. Ce dernier n'a été utilisé qu'une seule fois en 2009 par Chirac.

Art 89. Révision de la constitution, il permet au PR de la rep de faire approuver une révision par référendum.

Il y a eu 23 autres révisions de la constitution ont été approuvées par le parlement en congrès. Le président élu à deux articles à sa disposition pour effectuer un référendum .

Les 9 référendums:

- 4 du GDG, deux sur l'Algérie, un sur l'élection du PR de la rep au suffrage universel direct puis le dernier sur l'échec de 1969 (réforme du sénat, création de régions)(échec).

- 1 pour Pompidou en 1972 pour savoir si le Royaume-unis pouvait entrer dans l'UE.
- 2 Mitterand, un en 1988 sur la Nouvelle Calédonie et un en 1992 sur le traité de Maastricht.
- 2 Jacques Chirac, un en 2000 sur le quinquennat, puis en 2005 sur la constitution européenne (échec).

Les deux procédures de l'Art 11 et Art 89 ne sont pas interchangeables.

La réforme constitutionnel de de 2008 ouvre la possibilité theorique qui ne serait pas d'initiative présidentiel. Référendum d'initiative partagé (citoyenne). La procédure du référendum d'initiative citoyenne est complexe elle doit avoir deux choses:

- Signature 1/5 des membres du Parlement
- Il faut que la demande 1/5 des membres du parlement soit soutenu par 1/10 du nombre des électeurs inscrits. Ce qui ferait à peut près 4,5 millions de signatures.

Tentative de référendum pour que les français se prononcent sur la privation des aéroports de paris(ce dernier n'as recueilli qu'un million de signature).

On essaye de faire diminuer le nombre 1/10 des électeurs inscrits. Pour que cela soit plus accessible. Il faut trouver un équilibre. Cet équilibre n'est pas trouvé avec le quota actuel.

Le dernier référendum de 2005 a fait en sorte qu'il n'y ait plus de référendums depuis 17 ans.

Droit de dissolution, ce qui est nouveau c'est que la Ve rep a voulu réhabiliter le droit de dissolution présidentielle. Car sous la IIIe et IVe rep ce droit de dissolution n'a été utilisé que 2 fois. Il fait parti des prérogatives normales et habituelles du PR. Dissoudre l'assemblée nationale c'est redonner la parole aux électeurs en tranchant sur la question de la confiance accordée au président.

Ex: si Macron acquiert la conviction que les élections qui suivraient la dissolution de l'assemblée nationale serait meilleures que celle actuel, il serait favorable pour lui d'effectuer une dissolution.

5 dissolutions sous la Ve rep: (4 succès 1 échec):

- 1962 CDG dissout l'assemblée nationale et GDG gagne les élections législatives
- 1968 CDG dissout l'assemblée nationale (car GDG perd le contrôle de mai 1968). Le 29 mai le GDG part à l'étranger (Allemagne). Quand il revient Pompidou lui impose une dissolution de l'assemblée nationale. GDG dissout l'assemblée nationale, dans l'heure qui suit Mai 1968 est terminée. GDG gagne la majorité parlementaire
- 1981 François Mitterand est élu PR, sauf qu'il est de gauche, est l'assemblée est de droite. Il dissout alors l'assemblée nationale. Il remporte très largement les élections législatives.
- 1988 François Mitterand est réélu contre Chirac, il dissout l'assemblée nationale qui est de droite. Et gagne les élections législatives
- 1997 Chirac est PR depuis 2 ans, il y a beaucoup de problèmes, printemps 1997 tout se calme, il profite cet accalmie pour dissoudre l'assemblée nationale pour espérer que cet accalmie donne encore une majorité parlementaire. Il perd alors Plus de 220 députés il doit alors nommer un PM d'opposition.

C'est compliqué d'être député car c'est une élection par vague. Contrairement aux maires qui peuvent être élus selon le coefficient personnel. Alors que pour les parlementaires on se fie au parti politique plutôt que la personne qui la représente.

1995 Chirac bat Jospin aux élections présidentielles, ce dernier nommera Jospin comme PM. En 2002 il y a de nouveau Jospin qui est le premier ministre sortant contre Chirac qui est le président sortant. Sauf que le PM n'est jamais populaire ce qui fera que Jospin n'atteindra même pas le second tour.

Le droit de message devant le parlement et de déclaration devant le congrès.

Premier est le droit qu'a le président d'émettre des messages au parlement. Art 18 « Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat ». Les présidents des assemblées commencent la séance par le message présidentiel.

Guerre du Golf 1990-1991 : le PR a voulu informer le parlement des actions menées.

En revanche il y a nouvelle modalité de communication depuis 2008 « Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote » Art 18 Al 2-3. Le congrès se déroule à Versailles. Le parlement est réuni en congrès s'il y a lieu d'entendre une déclaration du PR.

C'est Sarkozy en 2008 qui a voulu instaurer cette nouvelle disposition, pour que le président puisse s'adresser directement au parlement.

- En 2009 Sarkozy a réuni le Congrès pour rien dire.
- En 2015 (16 nov 2015) Hollande réunit le Congrès pour parler des attentats. Il a annoncé le renforcement des dispositifs de sécurité.
- En 2017 Macron a réuni le Congrès pour ne rien dire.
- En 2018 Macron a réuni le Congrès pour ne rien dire.

Suite à la lecture de sa déclaration le PR se retire aussitôt. Il peut y avoir un débat mais qui n'aboutira pas à un vote.

Droit de message devant le parlement (tombé en désuétude), et le droit de déclaration devant le congrès (pas tombé en désuétude)

Le PR préside le conseil des ministres. Il est une autorité normative du premier plan, il fait les règles de droit. Il nomme les fonctionnaires. Le PR est le chef des armées. Le président de la rep a le droit de grâce, il peut faire en sorte qu'une décision de justice ne soit pas totalement exécutée. Ex: Hollande fait gracier une dame qui a été condamnée pour meurtre sur son mari car cette dernière l'avait tué avec des circonstances atténuantes.

Il nomme 3 membres du Conseil Constitutionnel dont le président. Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a été nommé en 2016 par François Hollande. Le président de la rep peut saisir le Conseil Constitutionnel.

2-1-3) Les pouvoirs exceptionnels ou de crise

On les appelle les pouvoirs de l'Art 16 « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances... ». Ces pouvoirs donnent au président de la rep les pleins pouvoirs. Il peut faire la loi. Normalement c'est le parlement qui crée les lois mais avec l'Art 16 ce pouvoir est délégué au PR pendant 30 jours.

Il faut que la menace d'un des quatre points puisse interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

L'Art 16 n'a été utilisé en 64 ans de république, qu'une seule fois en 1961, il y a eu un putsch à Alger pour prendre le pouvoir. Le GDG considère que les institutions de la république sont en danger et que les pouvoirs publics à Alger sont interrompus. Il décide d'utiliser l'Art 16. Cela permet au GDG de créer des juridictions spéciales chargées de juger les auteurs de ce putsch. Art 34

Il y a un contrôle démocratique pour utiliser l'Art 16:

- le président doit consulter officiellement le PM.
- Il doit consulter officiellement les présidents des deux assemblées.

- Il doit consulter le Conseil Constitutionnel. Il doit lui indiquer les mesures qu'il va entreprendre pendant cette période
- Il revient au CConst de dire s'il est d'accord sur l'utilisation de l'Art 16.
- Cadre de l'Art 16, à pour but de rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics, le CConst peut-être saisi 30 jours plus tard statuer sur la nécessité d'utiliser l'Art 16.
- Après 2 mois le CConst est de nouveau saisi (obligatoirement) pour statuer sur la nécessité de l'utilisation de l'Art 16.
- Le président de la rep doit informer la nation par un message.
- L'Art 16 précise que le parlement se réunit de pleins droits (le parlement n'a pas besoin de convocation pour réunir le parlement, car normalement du 30 juin au 1er octobre il faut une convocation du Président pour réunir le parlement.), et que l'assemblée nationale ne peut-être dissoute pendant l'utilisation de l'Art 16.

L'Art 16 donne au PR des pouvoirs exceptionnels/ exorbitants. Cependant il existe un cadre réglementaire pour l'exercice de l'Art 16.

Jusqu'à la révision constitutionnel de 2008 le gouvernement pouvait utiliser le 49 al 3 autant qu'il voulait. Le régime de Michel Rocard (1988-1991) a cependant utilisé le 49 al 3 plus de 30 fois. La révision de 2008 de la constitution pose que l'utilisation du 49 al 3 est limité à un texte par session (1er octobre au 30 juin), plus les textes budgétaires.

2-2) Le gouvernement

2-2-1) La fonction du premier ministre en temps que chef du gouvernement

Arts 20 et 21. Le gouvernement détermine la politique de la nation. Le terme gouvernement n'était plus utilisé sous la IVe rep, on utilisait le mot « cabinet, les ministres, conseil des ministres ». On pensait que le terme gouvernement était anti-démocratique. Le PM était appelé président du conseil. Edgar Faure. Le terme PM est sous-entendu celui qui dirige le gouvernement. Il peut avoir un rôle dans la composition du gouvernement, car les ministres sont nommés par le PR sur proposition du PM.

Dans les périodes de cohabitation. La lettre de la constitution est mieux appliquée. Ce sont réellement les propositions du PM font foi. Il y a dans les attributions du PR des attributions plus régaliennes ce qui lui permet de refuser des choix de ministres. Ex: François Mitterrand a refusé François Léotard comme ministre de La Défense. Sauf que 7 ans plus tard Balladur propose de nouveau François Léotard qui est accepté par François Mitterrand.

Le PM est une autorité normative, il peut faire édicter des règles de droit. Ces règles de droit s'appellent des décrets. Il y a en France deux autorités qui peuvent avoir le pouvoir réglementaire national. Le PR et le PM.

Le ministre contresigne les décrets, et il signe les arrêtés ministériels.

Le pouvoir réglementaire du PM et du PR à un aspect de nomination qui est important. Les deux peuvent nommer beaucoup de fonctionnaire. Le PM est aidé par le secrétariat général du gouv. Secrétaire général du gouvernement est considéré comme le plus haut fonctionnaire de France, ce dernier assiste au conseil des ministres même s'il n'est pas ministre. Le PM est chargé dans sa missions politique, d'assurer la solidarité gouvernementale. On parle de « l'Enfer de Matignon ». C'est compliqué car la responsabilité est écrasante, de plus le PM est responsable de tout et doit suivre en permanence les instructions du PR et de ses conseillers. Le PM est responsable devant l'Assemblée nationale et surtout devant le PR.

2-2-2) La solidarité gouvernementale.

Les membres du gouv sont liés par la solidarité. Ils forment un bloc au service de la politique du gouv. Cela veut dire que chacun d'entre eux est lié par l'ensemble de la politique du gouv et il doit défendre cette politique du gouv. Aucun ministre ne peut ni ne doit se désolidariser de la politique gouvernementale.

La solidarité interdit en principe des rivalités ou des bagarres en publique. On emploie le mot « solidarité gouvernementale » = « discipline gouvernementale ». La tradition veut que les ministres, est eu une carrière de député ou de sénateur. Cependant il y a des ministres techniciens, qui n'ont jamais été dans la politique. Depuis la présidence d'Emmanuel Macron il y a un avantage de la technocratie au pouvoir. Car c'est le profil du président de la rep.

Ex: borne était ministre sous le premier quinquennat avec un profil technico-politique.

Hiérarchie:

- Ministre d'état
- Ministre
- Ministre délégué
- Secrétaire d'état

En principe les ministres assistent tous les mercredis matin au conseil des ministres. Conseil des ministres: les ministres s'expriment sur les projets de lois ou de décrets. C'est le ministre compétant dans le sujet qui présente le projet. On procède au conseil des ministres à la nomination des plus hauts fonctionnaires. Le PR et le PM signent les décrets de nomination. Les ministres doivent donc respecter la politique gouvernemental.

2-2-3) Statut des membres du gouv

Le ministre est le chef d'un département ministériel. On lui demande de diriger un ministère. Le ministre dirige son département ministériel au nom du PR et du PM. Il est chargé de mettre en œuvre la politique qu'ils ont décidé. Il n'est pas rare qu'un ministre soit nommé dans un ministère sans avoir aucun rapport avec ce ministère. Ex: la plupart des ministres de l'agriculture n'y connaissent pas grand chose. On attend une personnalité politique adroite avec les négociations politiques.

Chacun des ministres constitue dès sa nomination un cabinet ministériel (environ 15 collaborateurs). Le cabinet ministériel sert à conseiller le ministre dans les différents secteurs de sa politique. Préparer les dossiers, et les discours. Représenter les ministres, ou recevoir certaines délégations. Ce sont les conseillers du ministre qui l'aident à communiquer avec son administration. Leurs fonctions prennent fin à l'arrêt du mandat du ministre. Les conseillers accompagnent les ministres au Parlement.

Responsabilité politique des ministres: la responsabilité politique n'est pas individuel mais collective. On ne peut pas renverser un ministre seul. On renverse la solidarité gouvernemental. En revanche la responsabilité juridique est individuelle. Les ministres répondent personnellement de leurs actes. Notamment ils répondent pénalement des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou de délit. Mais il n'en répond pas dans les mêmes conditions que tous.

Les ministres répondent de leurs crimes et délits devant « La Cour de Justice de la République ». Cette dernière est une juridiction spéciale qui ne juge que les ministres. Cette juridiction existe depuis 1993, elle est composée de 15 juges parmi lesquels 12 parlementaires et 3 magistrats. On en déduit que les ministres répondent de leurs actes devant une juridiction plus politique que juridictionnel. Cette juridiction n'a pas une très bonne réputation. Car elle s'est montrée très clément envers les hommes et femmes politiques qui ont commis des délits. Cette juridiction est nettement moins sévère que les juridictions classiques.

Cette cour de justice de la république existait dès le début de la Ve rep, elle a changé de nom en 1993, suite à l'affaire « du sang contaminé ».

- Affaire sang contaminé qui est vieille de 40 ans. Ce qui a été reproché aux trois ministres (santé, premier ministre, affaires sociales) de ne pas avoir tenu compte des alertes, ce qui a entraîné la contamination de plusieurs centaines de personnes. On a réformé pour donner une nouvelle cour de la république pour juger ces trois ministres. Il a été estimé que la Cour de justice n'a pas été très sévère (premier ministre et la ministre des affaires sociales) ont été relaxés. La ministre de la santé a été reconnue coupable, mais n'a reçu qu'un simple blâme, sans peine.
- Affaire du garde des sceaux en 2016-2017 qui a transmis à un député des documents confidentiels. Il a prévenu un député qu'il allait faire l'objet d'une perquisition. Le garde des sceaux a été traduit en 2019 et a été jugé coupable de violation du secret professionnel et a été condamné à un mois de prison avec sursis et 5 000€ d'amende.
- Affaire de mars 2021, la cour de la république a jugé deux hommes de la république, Édouard Balladur et François Léotard. Il leur a été reproché un financement illégal de la campagne de Mr Balladur 25 ans avant. Mr Balladur est déclaré non coupable, car cela a été fait à son insu. Mr Léotard ancien ministre de La Défense a été condamné deux ans de prisons avec sursis et 100 000€ d'amende.

Il est impossible de cumuler le poste de ministre et d'autres fonctions comme députés ou sénateurs. C'est la seule chose que précise la constitution en terme de non cumul, mais il y a des précisions données par les lois organiques sur les non cumul. Mais aucune de ces précisions ne visent les ministres. Cependant il y a depuis une dizaine d'années une tradition qui consiste de la part du PR et du PM de demander aux ministres de ne pas cumuler leur fonction de ministre avec une fonction exécutive locale (maire, président conseil régional/départemental, adjoint maire, vice-président du conseil régional/ départemental).

Ex: Chirac était PM, maire de Paris et chef du plus important parti politique.

Les ministres sont révocables à tout moment comme le PM. Ad Nutum (révocation immédiate d'un ministre) par le PR et le PM. Il y a une ministre qui sous François Hollande, qui s'est élevée sur une radio contre la diminution de son budget. Quelques heures plus tard elle était révoquée.

2-3) Le parlement

Nous avons en France depuis la IIIe rep un parlement bicaméral (deux chambres).

2-3-1) Le bicamérisme et le congrès

En France le système bicaméral (2 chambres) n'a pas toujours été d'actualité. Cela n'a pas toujours été le cas comme en 1789 avec une assemblée monocamérale. On peut réunir le congrès du parlement dans deux cas:

- Entendre une déclaration du PR de la rep devant le congrès.
- Art 89, approuver une révision de la constitution si le PR choisit cette voie.

2-3-2) L'assemblée Nationale

Siège à Paris au palais Bourbon les députés sont élus au suffrage universel direct dans des circonscriptions. Il y a 577 circonscriptions. On fait un scrutin majoritaire (majorité = au minimum >50%). Cependant il existe aussi le scrutin proportionnel dans d'autres élections (système de listes, et les sièges sont répartis en fonction des résultats de chaque liste).

Ex: Bouches-du-Rhône:

- Élection scrutin majoritaire = 16 circonscriptions, donc 16 victoires qui correspondent à 16 défaites.
- Élection scrutin proportionnel = si les listes d'un parti politique obtiennent 25% des suffrages sur

toute la région il auront alors 4 sièges soit 25% des sièges.

Exception du scrutin majoritaire des députés de Mars, 1986, élection au cours de laquelle le suffrage a eu lieu au scrutin proportionnel. Demande de faire des listes du nombre de sièges dans le département.

Le RN a obtenu 25% des voix dans les Bouches-du-Rhône donc 4 sièges.

Dans les autres élections dans les Bouches-du-Rhône le RN n'a jamais dépassé les 50% donc aucun députés.

Le scrutin majoritaire a toujours empêché les partis minoritaires d'avoir beaucoup d'élus.

Modification du mode de scrutin peut-être fait par une Loi. Pas d'obligation de changer la constitution.

Les députés sont élus pour 5 ans. On peut être élu dès l'âge de 18 ans.

Art 24 de la constitution fixe un maximum de 577 députés.

2-3-3) Sénat

Palais du Luxembourg où siègent les sénateurs, ils sont élus au suffrage universel indirect. Ils sont élus par des grands électeurs qui sont des élus locaux (150 000 grands électeurs). Les grands électeurs se réunissent tous les 6 ans.

Les sénateurs doivent avoir au moins 24 ans, c'est la limite fixée par la constitution. Il y a une vingtaine d'années on exigeait des sénateurs qu'ils aient au moins 35 ans.

Les sénateurs ont souvent déjà exercé des fonctions électorales (maires, députés, élus locaux...).

Scrutin majoritaire dans les petits départements (≤ 3 députés).

Scrutin proportionnel pour les grands départements (> 3 députés).

Il n'y a pas si longtemps le mandat des parlementaires était de 9 ans. On a réduit ce mandat pour donner un délai de mandat plus « raisonnable ». L'élection des sénateurs est la résultante directe des élections municipales.

Les pouvoirs législatifs et budgétaires du Sénat sont inférieurs à ceux de l'Assemblée Nationale. Le Sénat peut essayer de faire améliorer la loi, mais si l'Assemblée Nationale n'est pas d'accord elle n'est pas obligée d'en prendre compte.

Quand il faut réformer la constitution le Sénat a le même poids que l'Assemblée Nationale. Art 89 constitution.

Présidents du sénat:

Poher 1968-1992

L'archer 2008-2011 2014-...

On reproche au sénat de représenter les campagnes plutôt que les villes. Car il y a beaucoup de villages qui donnent beaucoup de grands électeurs.

Art 24 le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la république.

2-3-4) Les règles de fonctionnement communes aux deux assemblées

Rôle parlement est de: voter le budget, voter la loi et contrôler le gouvernement. La Loi ordinaire, loi organique ou loi de finance.

Dans les deux assemblées, le sujet important est le respect de la constitution. La procédure de vote de la loi doit aboutir au respect de la constitution.

Les deux assemblées sont assistées de plusieurs juristes pour rester dans le cadre de la constitution. On peut annuler une loi sur deux critères:

- Procédure de vote ne soit pas conforme à ce que prescrit la constitution
- Le fond de la loi.

Les deux assemblées doivent faire attention au respect de leur propre règlement. Le règlement gère l'organisation de chaque fonctionnement, il précise la procédure législative de vote des lois (environ 200 articles par assemblées); il est contrôlé obligatoirement en cas de changement par le CConst. Il faut faire attention aux règles de création et de fonctionnement des groupes parlementaires. Regroupement par affinité des députés. LFI, Rassemblement National, ...

Il faut 15 députés pour faire un groupe à l'assemblée nationale. Il en faut 10 pour faire un groupe au sénat.

Si l'on est pas dans un groupe on est comme sénateurs, députés non inscrit. Et l'on ne va pas avoir un poids important dans les débats, car non qualifié de groupe. Certaines actions sont envisageables si l'on n'appartient à aucun groupe.

Cession, le parlement siège par cession. La session est du 1 octobre au 30 juin. « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin, dans la limite de 120 jours ». Art 28.

Le pouvoir exécutif peut réunir des sessions extraordinaires sur des ordres précis.

Équilibre entre les textes proposés par l'opposition et au contrôle des actions du gouvernement. Le temps parlementaire est plus équilibré qu'il ne l'était avant 1995 et 2008.

Projet de loi = origine gouvernementale

Proposition de loi = origine parlementaire

Dans chaque assemblée il y a une structure qui s'appelle le « bureau » (20 aînés de personnes), président, les vices présidents, secrétaires, questeurs (dirigent le personnel). Ce bureau est élu pour la durée du mandat. Sa fonction première est de prendre toutes les décisions d'organisation de l'assemblée ou du sénat. C'est une structure de décision, c'est une manière d'associer tout les groupes parlementaires aux décisions.

Chaque député appartient à une commission, c'est dans les commissions que s'effectuent le travail technique.

La commission des finances est présidée par un membre de l'opposition. Cette loi est en vigueur depuis 2007 (Sarkozy).

Les parlements peuvent créer des commissions d'enquêtes. Ex: affaire Benalla.

Les députés et sénateurs peuvent poser des questions au gouvernement. Ces questions sont écrites ou orales.

La fonction de député ou sénateur est incompatible avec toute autre fonction. Incompatibilité d'être sénateur ou député avec la fonction publique pour garder la séparation des pouvoirs. Exception faite pour le professeur d'université. Car ce dernier est considéré comme le plus indépendant des fonctionnaires.

Depuis 2017 on ne peut pas cumuler le mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale.

(Pouvoir local: maire, adjoint au maire, président du conseil départemental, vice président du conseil départemental). On a mis fin en 2017 à la tradition du député-maire ou sénateur-maire. Un député ou sénateur peut-être conseiller.

On a voulu supprimer les conflits d'intérêts. Depuis des lois de 2017, on ne peut pas exercer le fait d'être député ou sénateur d'être des conseillers pour des entreprises, on leur interdit d'employer leurs familles. On ne doit pas mélanger les activités parlementaires avec les activités privées.

On donne une enveloppe de 6 000 - 7 000 € pour leurs frais de mandat.

L'inviolabilité parlementaire: le député ou sénateur est inviolable selon **Art 26**. « **Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.** »

Les députés et sénateurs sont libres de leurs opinions et de leurs votes.

2-4) CConst

2-4-1) Composition

La composition du conseil constitutionnel est faite de 9 membres. (3 nommés par le PR, 3 par le PS, 3 par le PAN). Tout est fait pour que les membres du CConst soient indépendants. Les membres sont âgés. Depuis la révision constitutionnel de 2008, l'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent s'opposer (3/5) à la nomination de quelqu'un au CConst.

On nomme au CConst :

- Essentiellement des hommes et femmes politiques (sénateurs, députés ...).
- D'anciens hauts fonctionnaires
- Avocat, juristes...

On demande aux membres du CConst de prêter serment devant le président, il il doivent jurer « de ne pas divulguer le secret des délibérés et des votes et ne doivent pas prendre position publique sur les compétences relevant du CConst.

Ils ne partagent pas leur fonction de membre du CConst avec une autre fonction.

Il y a 9 juges au CConst, mais ils sont aidés par des dizaines de juristes.

Pour les mandats interrompus, si on meurt au bout de 4 ans, on choisit un remplaçant pour les 5 ans qu'il reste, c'est la personne qui a choisit le membre décéder qui choisit le remplaçant. Les membres du conseil constitutionnel ne sont pas renouvelables sauf s'isole on fait moins de 3 ans.

Moyenne d'âge est entre 70-80 ans.

Le président du CConst a voix prépondérante en cas de partage de voix.

Les membres de droits sont les anciens présidents de la rep. Dans la constitution il est écrit que les anciens présidents de la rep on la qualité de membres de droit à vie du CConst. Cette disposition est critiquée car elle mélange le plus haut domaine du droit avec la politique. Ils peuvent faire valoir leurs qualités ou pas. S'il viennent siéger leur participation compte de la meme manière que les personnes nommés. De tous les présidents que nous avons eu :

- De Gaulle (n'a pas siégé).
- Pompidou (n'a pas siégé en temps que membre de droit (car mort)). Pompidou n'as pas été membre de droit. Mais il a été membre du CConst car la Général de Gaulle l'a nommé en avril 1962. Il démissionne trois ans plus tard car il prend ses fonctions de président.
- Giscard d'Estaing. Il a vécu 40 ans en temps qu'ancien président. Mais il décide qu'à 55 ans il veut se représenter en temps que politique. Il a été conseiller régional, président du conseil régional et député. Il n'as pas pu pendant 20 ans faire valoir sa qualité de membre de droit car il est dans la politique active. Puis à la fin de sa carrière politique il est allé siéger pendant près de 15-16 ans au CConst de façon régulière.

- Mitterrand (n'a pas siégé, car il est mourant)
- Chirac, a un peu siéger en 2007-2009. Il a arrêté pour deux raisons: âgé et malade, et il a été condamner
- Sarkozy, il a un peu siéger (moins de 10 fois). En 2013 le CCosnt a fait annuler son compte de campagne, il a donc du rembourser ses frais de campagne.
- Hollande (n'a pas siégé)

2-4-2) Compétences

Il y a trois séries de compétences du CConst :

2-4-2-1) Les pouvoirs constitutionnels

- C'est le CConst qui constate l'empêchement du PR.
- C'est le CConst qui décide si l'utilisation de l'Art 16 est toujours valable.
- Joue un rôle extrêmement actif dans l'organisation de l'élection présidentielle et des référendums. C'est lui qui reçoit les déclarations de candidatures, les parrainages, il arrête la liste des candidats, il s'assure que ces candidats ont fait leur déclaration de patrimoine, il envoie dans tout les départements des délégués du CConst qui vérifient le bon déroulement de l'élection.

2-4-2-2) Juge électoral

- Il est juge de certaines élections. C'est lui qui juge les éventuelles contestations sur les élections présidentielles.
- C'est lui proclame les résultats de l'élection présidentielle et des référendums.

Ex: cette année il a annuler les résultats de l'action présidentielle dans une commune ou l'ancien maire et député Jean Lasalle était candidat à l'élection présidentielle.

- Il est juge des élections législatives et sénatoriales. (Les élections sénatoriales ou législatives qui sont refaites sont nommées « élections partielles »).

2-4-2-3) Juge Constitutionnel

Le CConst est juge du respect des Arts 34 et 37. Certains juristes ont dit « le CConst a été érigé en chien de garde de l'exécutif ». Sous entendu de la compétence normative du gouvernement. Il protège le domaine des décrets.

En 1958 les juristes ont dit que les Arts 34 et 37 + CConst avait été une révolution. Au départ on pensait que le CConst était là pour s'assurer de la limite entre l'Art 34 et L'Art 37. Dans le courant des années 1970 le CConst qu'une autre fonction prenait de plus en plus de place. C'est le contrôle de constitutionnalité des lois.

L'Art 61 « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. »

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. » « DC »

Les cas particulier qui n'ont pas forcément besoin de contrôle :

- Lois ordinaires on un contrôle est facultatif.

Vérification par le CConst obligatoire:

- Les lois organiques
- Les règlements des assemblées.

Il y a le contrôle a priori (avant) et a posteriori (après).

Les lois (ordinaires) peuvent être soumises au contrôle de constitutionnalité avant la promulgation.

Saisine du CConst : Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs

Le 16 juillet 1971, le PR et le PM ont voulu une loi sur la liberté d'association qui allait restreindre la liberté d'association. Le PAN était d'accord. Alors que le PS (Poher) était contre. Il a donc saisi le CConst. Le CConst va annuler la loi. Le CConst va mettre en avant qu'il faut se référer au préambule de la constitution de 1958 qui se réfère à la DDHC et au préambule de 1946.

Le CConst dit « que le préambule de 1946 qui est visé par le préambule de 1958 parle des PFRLR. Dans les PFRLR il y a la loi sur la liberté d'association ».

Le 29 octobre 1974 révision de la constitution. Nouveau président (Valérie Giscard d'Estaing). Il va élargir la saisine du CConst en rajoutant 60 députés ou sénateurs.

Grâce à cette réforme la plupart des lois proposées dans l'une des assemblées est soumise au contrôle du CConst.

Le CConst peut :

- Annuler la loi
- Rejet de la loi
- Rejet partiel. Demander la modification d'une partie de la loi

Depuis 2008/ 2010 il y a un contrôle a posteriori. cela constitue à faire vérifier par le CConst si des lois actuellement en vigueur sont conformes à la constitution. Depuis 2008/2010 il est possible de poser une QPC au CConst.

QPC: se passe dans un procès. Et l'un des justiciables soulève une QPC.

Le juge admet la question si cette dernière est nouvelle et sérieuse. Seul les plus hautes juridictions (Conseil d'Etat et la Cour de cassation) peuvent transmettre la QPC au CConst.

La majorité des décisions rendues par le CConst sont des QPC.

Les conséquences: si une disposition d'une loi en vigueur est déclarée inconstitutionnelle elle n'est pas annulée mais abrogée. Cela sous-entend que la déclaration d'inconstitutionnalité ne vaut que pour l'avenir.

Ex: il y a 13 ans il y avait dans le code de l'urbanisme une disposition qui prévoyait une cession gratuite de terrain aux communes. Depuis la mise en œuvre de l'abrogation de la loi un justiciable s'est plaint d'avoir eu à céder un bout de terrain. Il a saisi le CConst qui a statué en sa faveur. Cependant l'abrogation de la loi ne s'applique pas au cas antérieur à cette abrogation.

Pour la QPC c'est la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat qui peuvent poser une QPC pas le justiciable.

2-4-3) Jurisprudence

C'est l'habitude des tribunaux a juger d'une certaine façon. Notion de répétition. Si rupture de cette répétition c'est un revirement de jurisprudence.

La jurisprudence:

- Entre 1958 et 1971, quelques jurisprudences (mais pas nombreuses).
 - Le 6 novembre 1962 le GDG vient d'organiser un référendum sur le suffrage universel direct. Les opposants contestent devant le CConst la loi référendaire qui fait en sorte que le président est élu par le suffrage universel direct. Le CConst a répliquer qu'il n'était pas habilité à contrôler la constitutionnalité d'une loi votée par le peuple.
 - Le 16 juillet 1971: liberté d'association. Décision la plus importante rendue par le CConst.
 - Le 15 janvier 1975 : loi sur l'IVG. Le CConst a été saisi sur le motif du droit à la vie. CESDHLF signé par la France tranche la question. Le CConst répond quelle n'est pas habilité à vérifier la constitutionnalité d'une texte supra-national et qu'aucune disposition de la loi n'est contraire à la constitution. La loi sera donc promulguée. C'est la première application de la réforme du 29 octobre 1974.
- Début des années 1980:
 - Nationalisation des entreprises (fait passer les actifs d'une société privée au secteur public contre indemnisation). Le CConst est amené à se prononcer sur la nationalisation en précisant que les nationalisations doivent êtres opérées dans le droit de propriété privée et de la liberté d'entreprendre.
 - Décentralisation (1982), donner plus de compétences aux communes, départements et régions. Le CConst va être saisi il valide la réforme dans une décision du 25 février 1982 cependant il met une condition. C'est conforme à la constitution que le représentant de l'état soit mis en mesure de contrôler les actes des collectivités territoriales. Les actes des communes, départements régions sont devenus exécutoire de plein droit sous réserve qu'ils aient étaient soumis au préfet.

Le CConst est présent sous tous les domaines du droit (commercial, civil, électoral travail...). Chaque fois que le CConst est amené a dire si une loi est conforme ou non a la constitution il fixe des principes dans le domaine de cette loi.

Par sa jurisprudence le CConst est très présent dans certains domaines:

- le principe d'égalité (principe constitutionnel),
- la liberté d'expression et de communication (principe constitutionnel),
- le PACS (principe constitutionnel),
- le mariage (principe constitutionnel),
- AAI (autorités administratives indépendantes) ex CSA (principe constitutionnel),
- sauvegarde de la dignité de la personne humaine (principe constitutionnel),

La liberté d'expression et de communication peut-être a l'encontre d'un autre principe d'ordre constitutionnel. Comme le principe de l'ordre public. C'est le CConst qui définit les limites des deux principes. Le CConst peut-être imprévisible et cela lui donne beaucoup de pouvoir car c'est lui qui fixe les limites.

Dans les décisions on trouve « le CConst n'as pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique a celui du législateur ». Cela veut dire que c'est le parlement qui décide de la loi. Et le CConst ne prétend pas refaire la loi. Le CConst a un pouvoir d'interprétation très important mais pas un pouvoir de décisions. Même si cela peut y ressembler.

- L'autorité judiciaire:

Arts 64 et suivants. Le CConst est l'institution la plus haute du pays. Il y a un dualisme juridictionnel en France. Cour de cassation et conseil d'état. Le CConst est supérieur à la Cour de cassation et au conseil d'état. Les juges judiciaires ont pour mission première de protéger la liberté individuelle. Les juges judiciaires ont un statut constitutionnel.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature s'occupe de protéger l'indépendance des magistrats du siège.

Le PR est le garant de l'indépendance des juges de l'ordre judiciaire.

Le CE n'est pas traité dans la constitution. Elle site le conseil d'état comme un organisme consultatif conseiller du gouvernement. Elle ne parle pas de son rôle de juge supérieur de l'administration.

Le CE juge n'a pas de statut constitutionnel. Pour autant le législateur ne peut pas supprimer le CE car le CC dit que le juge administratif fait partie des institutions constitutionnelles.

- Conseil économique et social (ou conseil économique et environnemental).

Depuis 2008, ce conseil est environnemental. C'est la troisième assemblée de la république (après le sénat et l'assemblée nationale).

C'est un organe qui donne des avis au gouv sur des domaines précis (économique, social et environnemental). Elle n'agit que sur la demande du gouv. Elle n'a aucun pouvoir de décision. Elle est composée d'experts compétents mais trop peu écoutés.

- Défenseur des droits

En réalité le défenseur des droits a remplacé des anciennes institutions. Il défend les droits et libertés des individus. C'est une sorte de médiateur entre les citoyens et les administrations.

Il est nommé pour 6 ans.

- Cour de justice de la République

Elle juge les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.

- La Haute Cour

C'est le parlement (900 personnes) réuni dans la Haute Cour. Elle ne s'est jamais réunie. Car elle doit se réunir pour destituer le PR. Elle existe depuis 2007.

- L'Union Européenne (titre 15)

Depuis 1992, il y a un titre sur l'UE dans la Constitution. Elle n'a intégré la Constitution qu'en 1992 car avant, l'EU n'avait pas beaucoup de pouvoirs. En 1992 on a été obligé d'intégrer l'UE dans la constitution suite au traité de Maastricht qui opère des transferts de souveraineté de la France à l'Europe (ex: notamment le pouvoir de battre monnaie, la politique migratoire européenne).

Selon l'Art 3 il n'y a qu'une souveraineté. Art 3 « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Donc la souveraineté appartient au peuple français et non à l'UE. Il a donc fallu intégrer l'UE dans la Constitution. Il y a des dispositions premières de la Constitution comme l'Art 3. Mais comme l'UE est présente dans la Constitution via le

titre 15. Le peuple français reste le souverain cependant il accepte de déléguer des partis de pouvoir.

La plupart des révisions de la Constitution n'a fait qu'introduire des contradictions. Tout ce qui est dans la Constitution est considéré comme constitutionnel.

- Le titre 12 parle des collectivités territoriales.

Communes, départements et régions. Le **titre 12** donne la liste des collectivités territoriales. Et fixe les deux principes constitutionnels. Principe de libre administration des collectivités territoriales. Deuxième principe, principe d'indivisibilité de la République.

Les communes, départements et régions ont des compétences données par l'Etat. Mais tout ce qu'elles font est réalisé sous le contrôle de l'Etat.

Tout ce qui est dans la constitution doit faire l'objet d'une révision constitutionnelle pour modifier les institutions ci-dessus.

Chapitre 3 : La pratique de la Ve République

3-1) Les grandes étapes politiques

Il y a un regard chronologique date par date et un regard qui consiste à regarder les mandats des présidents.

3-1-1) Les mandats présidentiels

- **1er président CDG** (1er janvier 1959 — 28 avril 1969). « Je cesse d'exercer les fonctions aujourd'hui à midi ». Mort le 9 novembre 1969.

C'est le **fondateur de la Ve rep.** Il a pratiqué une **politique référendaire**. Il a réussi 4 référendums.

- **2ème président George Pompidou** (juin 1969 — avril 1974)

PM pendant 6 ans et demi. C'est un mandat de modernisation industrielle interrompu par la mort.

- **3ème président Giscard D'Estaing** (1974 — 1981)
- **4ème président François Mitterrand** (1981 — 1995)

Il est **chef de l'opposition depuis 23 ans** quand il est élu. Il a été ministre pendant 10 ans sous la IVe Rep.

Mandat le plus long de la Vème république voir de la république. Il **critique la constitution de 1958**. Il **nomme cette constitution de coup d'état permanent**. Mitterrand avait une pratique gaullienne du pouvoir. **Ex: Le 49-3 était contre cet article. Cependant il est le président ayant le plus utilisé le 49-3. Le recordman du 49-3 est Rocard le PM de Mitterrand**

- **5ème président Jacques Chirac** (1995 — 2007)

Un septennat plus un quinquennat. Chirac a été deux fois PM. Il a été maire de Paris. Son mandat a été parsemé d'échecs. **1er mandat, échec aux élections législatives.** Donne lieu à la plus longue cohabitation de l'histoire de la Ve rep. **2ème mandat échec du référendum sur l'Europe.**

- 6ème président Nicolas Sarkozy (2007 — 2012)

C'est un hyper-président. Il prétend gouverner à la place de son PM. Sarkozy a dit par rapport à son PM qu'il n'était qu'un collaborateur. Dernière révision de la constitution.

- 7ème président François Hollande (2012 — 2017)

Président le moins populaire de tous. Ce qui a marqué le mandat d'Hollande, c'est la fait qu'en ayant la majorité absolue, mais il y a eu une 40 aines de frondeurs de son parti à l'assemblée nationale qui se sont élevés contre lui pendant son mandat. François Hollande n'a même pas pu se représenter à cause des sondages catastrophiques. Deuxième (après Mitterrand) président socialiste de la Vème rep.

- 8ème président Emmanuel Macron (2017 — ...)

Plus proche conseiller d'Hollande. Première fois que ni la droite ni la gauche gagne.

3-1-2) les grandes dates de la Vème République

- 1958 : nouvelle constitution + création de la Ve Rep
- 1962 : mise en place de suffrage universel direct pour l'élection du président et il nomme Pompidou comme PM. Pompidou succède à Debré. Il met en place le suffrage universel direct en se basant sur l'attentat du petit Clamar. Les parlementaires sont contre cette idée de réforme. Il va donc passer par un nouveau chemin dans la constitution. Il passe par l'Art 11. Le Parlement renverse Pompidou et CDG dissout l'assemblée nationale. CDG gagne les élections législatives et remporte une victoire vis-à-vis dû référendums. Il renomme Pompidou.
- 1965 : première utilisation du suffrage universel direct pour élire le PR. CDG est réélu. CDG est mis en ballottage au premier tour de l'élection par François Mitterrand qui impose un deuxième tour au GDG. Il est finalement élu avec 55% des voix.
- 1968 : grand mouvement de mai 1968, là réponde de CDG avec l'aide de Pompidou se déroule le 30 mai. CDG s'est exilé à l'étranger en revenant Pompidou arrive à obtenir de CDG qu'il dissout l'assemblée nationale.
- 1969 : départ du Général de Gaulle
- 1974 : Giscard d'Estaing est le premier président non-gaulliste. Il est à droite de l'échiquier politique.
- 10 mai 1981 : élection de François Mitterrand en tant que président. C'est la première alternance de la République. Première fois que le pouvoir passe à gauche. Il va perdre a deux reprises la majorité à l'assemblée nationale. Il est le premier à faire face à une cohabitation.
- 1986-1988 : première cohabitation, fin de la cohabitation à la réélection de François Mitterrand.
- 1993-1995 : deuxième cohabitation
- 1997-2002 : début de la troisième cohabitation, Chirac dissout l'assemblée nationale et il perd les élections législatives.
- 21 avril 2002 : français votent pour élire un président pour 5 ans. Jospin est éliminé du deuxième tour et Jean-Marie Le Pen est au second tour. C'est la deuxième fois que la gauche n'est pas au

second tour. Jacques Chirac est réélu avec 82,21 % des voix.

- 29 mai 2005 : échec du référendum sur la mise en place d'une constitution européenne.
- 2017 : élection pour la première fois un candidat ni de droite ni de gauche accède à la présidence. Aucun des deux grands partis ne gouverne.

3-2) Les grandes révisions/mutations constitutionnelles

Il y a 24 révisions de la Constitution de la Ve rep qui ont été effectuées. **Art 89 de la Constitution**. Le projet de révision doit d'abord être voté par l'assemblée nationale et le sénat dans les mêmes conditions. Après il faut que ce texte soit approuvé, pour cela on doit réunir le congrès et le faire voter la révision au 3/5 des voix, soit 60%. Si on fait approuver la révision par référendum on n'est pas dispensé de la première étape des votes identiques.

Art 89. « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision ».

En 1962, CDG voit une autre manière de réviser la constitution selon l'Art 11 fait en sorte de ne pas avoir besoin du vote identique ds deux assemblées.

Sur les 24 modifications de la constitutions votées, aucune ne vient du législatif. Toutes viennent du président ou du premier ministre.

Sur les 24 révisions de la constitutions, il y en a 22 qui ont fait l'objet du vote identique de l'assemblée nationale et du sénat. Et qui ont été approuvés par le congrès. Il y en a une en 2000 qui a eu la même première étape mais elle a été approuvée par référendum. La dernière de 1962, on est hors procédure, pas de vote identique de l'assemblée nationale et du sénat. Il n'y a eu qu'un référendum.

En 1973 le président Pompidou avait fait prononcer l'assemblée sur le quinquennat. Elle n'était pas favorable.

Le fait que le GDG a utilisé l'Art 11 pour réviser la Constitution, cela crée un précédent qui pourrait légitimer la procédure.

Révisions importantes

- 1962 : élection présidentielle au suffrage universel direct.

- 29 octobre 1974 : Donne le droit de saisine du CConst à au moins 60 députés et 60 sénateurs. Il arrive que des courants politiques importants n'aient pas les 60 députés. Il vont donc demander a leurs sénateurs (s'il sont au moins 60) de saisir le CConst ou il peut y avoir des alliances politique pour la saisie du CConst.
- 25 juin 1992 : Révision constitutionnelle qui crée le titre sur l'UE. Intègre le traité de MAASTRICHT, donc l'UE dans la constitution française. Crée le titre 15 de la constitution.
- 1993 : Création de la cour de justice de la République.
- 4 aout 1995 : Renforce un peu les pouvoirs du parlement. Notamment on crée la cession parlementaire unique (cession du 1er octobre au 30 juin).
- 8 juillet 1999 : introduit la parité homme/femme dans le système politique. « La loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ».
- 2 octobre 2000 : mise en place du quinquennat. Seule révisions, votée par le peuple français.
- 1er mars 2005 : intègre la charte de l'environnement au bloc de constitutionnalité.
- 23 février 2007 : création de la procédure de destitution du PR
- 23 février 2007 : Art 66-1 constitution « nul ne peut-être condamner à mort ». Abolition de la peine de mort en 1981 par une loi. Il faut attendre 2007 pour que ce principe intègre la constitution. Volonté de vouloir compliquer le rétablissement de la peine de mort.
- 23 juillet 2008 : vise 46 articles de la constitution. Création du défenseur des droits, on écrit que le président de la rep ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs, création dans l'article 11 le référendum d'initiative législative, mise en place de la QPC.

Conclusion :

Le texte de la constitution a été révisé plusieurs fois pour être toujours d'actualité. Cependant l'essentiel de l'esprit initial est resté: restauration du pouvoir exécutif et rationalisation du parlementarisme.

Le droit constitutionnel est inséparable de sa pratique.

Le droit constitutionnel se traduit immédiatement dans la vie politique. La vie politique est faite d'incertitudes. Le rythme de la démocratie pourrait être perturbé par de nombreux éléments.

Examen:

Épreuve pratique en 3 heures.

Il faut se positionner, analyse des mots du sujet. Rédaction le moins possible au brouillon.

Il faut une conclusion.